BankCapital

FORMULIR PERMOHONAN KARTU ATM/DEBET

Cabang : _____ Tanggal : _____

DATA PEMOHON

Nama (sesuai Kartu Identitas Diri)

Nomor Rekening

Jenis Permohonan :

☐ Permohonan baru

☐ Penggantian, alasan : ☐ Hilang ☐ Tertelan ☐ Rusak ☐ Lainnya : _____

Jenis Kartu : ☐ Instan ☐ Instan Plus

Nama yang ditulis pada Kartu ATM/Debet (hanya diisi untuk permohonan Kartu ATM/Debet Instan Plus, isi dengan huruf cetak, maksimal 25 (dua puluh lima) karakter (huruf termasuk spasi)).

TRANSPARASI PRODUK DAN JASA

Bank telah memberikan informasi yang cukup jelas mengenai fasilitas Kartu ATM/Debet yang akan saya terima dan saya telah mengerti, memahami dan menyetujui segala konsekuensi pemberian fasilitas dimaksud, termasuk manfaat, risiko dan biaya-biaya yang melekat pada fasilitas. Dengan menandatangani formulir aplikasi permohonan ini, saya setuju dan terikat pada Syarat dan Ketentuan Kartu ATM/Debet yang tertera pada bagian belakang formulir, yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan ketentuan umum dan ketentuan khusus pembukaan rekening.

Tanda Tangan Pemohon

(……..)
Nama Lengkap

DIISI OLEH BANK

Nomor CIF

Nomor Kartu ATM/Debet

– – –

Catatan : _____

(……..)
Petugas *Customer Service*

(……..)
Pejabat Berwenang

SYARAT DAN KETENTUAN KARTU ATM/DEBET

Syarat dan Ketentuan Kartu ATM/Debet ini berikut seluruh perubahannya dikemudian hari (jika ada) merupakan perjanjian yang berlaku untuk keperluan pemanfaatan penggunaan Kartu ATM/Debet yang mengikat antara PT. Bank Capital Indonesia, Tbk suatu perusahaan perbankan yang telah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut "**Bank**") dengan Nasabah (sebagaimana didefinisikan di bawah ini), dengan ketentuan sebagai berikut :

I. DEFINISI

Kecuali ditentukan lain dalam Syarat dan Ketentuan Kartu ATM/Debet Bank Capital (selanjutnya disebut "**Syarat dan Ketentuan**") ini, istilah atau definisi di bawah ini memiliki arti sebagai berikut :

1. **Nasabah** adalah perorangan yang tercantum pada Aplikasi Pembukaan Rekening yang telah disetujui Bank sebagai pemilik rekening Tabungan/Giro.
2. **Kartu ATM/Debet Bank Capital** (selanjutnya disebut "**Kartu ATM/Debet**") adalah kartu yang diterbitkan dan dimiliki oleh Bank yang berfungsi sebagai Kartu ATM (*Automatic Teller Machine*/Anjungan Tunai Mandiri) dan sekaligus berfungsi sebagai alat pembayaran atas kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi termasuk transaksi pembelanjaan yang sumber dananya berasal dari rekening Tabungan/Giro Nasabah.
3. **Rekening** adalah rekening Tabungan/Giro atas nama Nasabah di Bank baik yang saat ini telah ada/dibuka maupun rekening-rekening lain yang akan dibuka di kemudian hari yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan instrumen penarikan.
4. **Perusahaan *Switching*** adalah perusahaan yang bekerja sama dengan Bank dalam menyediakan jasa *switching* atau *routing* atas transaksi elektronik yang menggunakan Kartu ATM/Debet.
5. ***Merchant*** adalah perorangan dan/atau badan usaha yang melakukan penjualan barang dan/atau jasa yang dalam melaksanakan kegiatan usahanya dapat menerima Kartu ATM/Debet Bank.
6. ***Personal Identification Number*** (selanjutnya disebut "**PIN**") adalah kode rahasia yang terdiri dari kombinasi 6 (enam) digit angka yang dibuat oleh Nasabah untuk penggunaan Kartu ATM/Debet Bank.
7. **Laporan Rekening** adalah laporan posisi dana dan penghitungan Bank atas dana yang dimiliki Nasabah dalam Rekening Tabungan/Giro.
8. **Hari Kerja** adalah tiap-tiap hari yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dimana bank-bank di seluruh Indonesia dapat melakukan kegiatan usahanya termasuk namun tidak terbatas pada jasa kliring serta tidak diharuskan untuk tutup oleh Bank Indonesia.

II. PENERBITAN KARTU ATM/DEBET BANK

1. Atas permintaan Nasabah, Bank dapat menerbitkan Kartu ATM/Debet dan Nasabah wajib tunduk pada Syarat dan Ketentuan ini.
2. Kartu ATM/Debet yang diterbitkan Bank akan dikirimkan ke alamat Nasabah atau adanya permintaan sendiri oleh Nasabah saat datang ke Bank. Apabila atas permintaan Nasabah bahwa Kartu ATM/Debet Bank dikirimkan/diantar ke alamat Nasabah, maka Nasabah mengetahui dan memahami segala risiko yang timbul sehubungan dengan dikirimkan/diantarkannya Kartu ATM/Debet Bank tersebut.

III. PENGGUNAAN KARTU ATM/DEBET BANK

1. Nasabah dapat menggunakan Kartu ATM/Debet Bank untuk transaksi tersebut di bawah ini sesuai dengan jaringan kerja sama perusahaan *switching* dengan *merchant* sebagai berikut:
   a). Melakukan transaksi perbankan melalui jaringan ATM 24 jam, untuk transaksi penarikan tunai, informasi saldo, pemindahbukuan dana antar rekening, transfer antar bank; dan/atau
   b). Melakukan transaksi pembayaran di *merchant*; dan/atau
   c). Transaksi lainnya sebagaimana ditetapkan oleh Bank dan diberitahukan kepada Nasabah.
2. Layanan Kartu ATM/Debet Bank melalui jaringan 24 jam dapat digunakan setiap saat kecuali pada saat pemeliharaan rutin, pengisian uang, dan/atau khusus untuk Kartu ATM/Debet Bank jika tidak tersedianya jaringan, atau hal-hal lain di luar kemampuan Bank misalnya keadaan memaksa seperti bencana alam, perang atau keadaan serupa perang, huru hara, kerusuhan, blokade, embargo, sabotase, pemogokan, larangan bekerja, kebakaran, banjir, kekurangan bahan atau tenaga kerja, keterlambatan penyerahan dari sub-kontraktor, atau suatu peristiwa yang berada di luar kendali Bank dan/atau Peserta.
3. Apabila Rekening Nasabah tidak memiliki dana atau saldo yang cukup untuk melakukan transaksi, maka Bank berhak menolak transaksi menggunakan Kartu ATM/Debet Bank yang dilakukan Nasabah.
4. Bank setiap saat dengan pemberitahuan terlebih dahulu kepada Nasabah, dapat menentukan dan mengubah batas maksimum transaksi Kartu ATM/Debet Bank.
5. Bank atas pertimbangannya dan untuk melindungi kepentingan dan keamanan Nasabah dapat menyetujui atau menolak transaksi menggunakan Kartu ATM/Debet Bank yang dilakukan Nasabah.
6. Nasabah bertanggung jawab atas setiap transaksi perbankan yang dilakukan dengan menggunakan Kartu ATM/Debet Bank dan memberikan kuasa atau wewenang kepada Bank untuk mendebet Rekening Nasabah sejumlah nilai transaksi yang telah dilakukan Nasabah.
7. Kartu ATM/Debet Bank adalah milik Bank dan harus dikembalikan kepada Bank jika diminta atau pada saat pembatalan atau pengakhiran Kartu ATM/Debet Bank. Kartu ATM/Debet Bank hanya dapat digunakan oleh Nasabah pemilik rekening atas Kartu ATM/Debet Bank dan tidak boleh dipindahkan atau dialihkan atau digadaikan sebagai jaminan dengan cara apapun.

IV. PIN KARTU ATM/DEBET BANK

1. Bank akan memberikan PIN Kartu ATM/Debet Bank kepada Nasabah. Nasabah wajib untuk mengubah PIN dan menjaga/melindungi PIN tersebut sesuai dengan prosedur keamanan dan persyaratan lain yang ditetapkan oleh Bank sebagaimana tercantum dalam poin IV ini.
2. Nasabah wajib segera memberitahu Bank apabila:
   a). PIN Kartu ATM/Debet Bank diketahui oleh pihak ketiga manapun; atau
   b). Kartu ATM/Debet Bank hilang atau rusak atau digunakan oleh orang lain yang tidak berhak.
3. Setelah Bank menerima pemberitahuan dari Nasabah mengenai hal sebagaimana dimaksud dalam angka 2 point IV tersebut di atas, maka Bank dapat menangguhkan atau membatalkan penggunaan Kartu ATM/Debet Bank tersebut.
4. Apabila terjadi peristiwa sebagaimana dimaksud dalam angka 2.a. poin IV tersebut di atas, maka Nasabah harus mengubah PIN Kartu ATM/Debet Bank namun Bank berhak untuk menolak nomor yang dipilih oleh Nasabah karena alasan tertentu untuk kepentingan dan keamanan Nasabah.
5. Apabila terjadi peristiwa sebagaimana dimaksud dalam angka 2.b. poin IV tersebut di atas, maka atas permintaan Nasabah dan berdasarkan pertimbangan Bank, Bank dapat mengeluarkan Kartu ATM/Debet Bank pengganti kepada Bank.
6. Nasabah harus menyimpan Kartu ATM/Debet Bank pada tempat yang aman dan Nasabah wajib mengambil semua langkah pengamanan untuk mencegah pemalsuan, penipuan, kehilangan atau pencurian yang berkaitan dengan Kartu ATM/Debet Bank dan PIN dengan cara termasuk tetapi tidak terbatas pada tidak memberikan PIN kepada pihak lain dan berhati-hati pada saat melakukan transaksi di mesin ATM/EDC dan saat melakukan transaksi pembayaran di mesin EDC *Merchant*. Bank tidak bertanggung jawab dan Nasabah membebaskan Bank dari segala macam tuntutan dan/atau gugatan apabila PIN tersebut jatuh ke tangan orang lain yang tidak berhak kecuali hal tersebut disebabkan oleh kesalahan Bank.

V. BIAYA

Nasabah wajib membayar biaya-biaya sehubungan dengan layanan ATM 24 jam yang disediakan oleh Bank dan layanan Kartu ATM/Debet Bank yang besarnya akan ditentukan oleh Bank dari waktu ke waktu dengan pemberitahuan kepada Nasabah termasuk biaya atas penggantian Kartu ATM/Debet Bank dalam hal terjadi peristiwa sebagaimana dimaksud dalam angka 5 poin IV tersebut di atas, yang akan didebet dari Rekening Tabungan/Giro Nasabah.

VI. PENGAKHIRAN KARTU ATM/DEBET BANK

1. Nasabah dapat mengakhiri Kartu ATM/Debet Bank dengan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Bank dan menyerahkan kembali Kartu ATM/Debet Bank kepada Bank.
2. Bank tanpa memberikan suatu alasan, setiap saat dapat mengakhiri Kartu ATM/Debet Bank milik Nasabah dengan memberikan pemberitahuan sebelumnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
3. Nasabah tidak dapat menggunakan Kartu ATM/Debet Bank miliknya apabila jangka waktu Kartu ATM/Debet Bank telah berakhir. Segala risiko dan konsekuensi atas penggunaan Kartu ATM/Debet Bank setelah berakhirnya jangka waktu tersebut menjadi tanggung jawab Nasabah.
4. Kartu ATM/Debet Bank akan berakhir apabila dilakukan penutupan rekening baik dilakukan Nasabah sendiri atau dilakukan secara sepihak oleh Bank dikarenakan ketentuan internal Bank (rekening dorman dan saldo nihil).

VII. GANTI RUGI DAN KERUGIAN

1. Bank tidak akan bertanggung jawab atas kerugian terhadap Nasabah atau pihak ketiga yang timbul dari dan dalam hubungannya dengan penggunaan Kartu ATM/Debet Bank kecuali apabila kerugian tersebut diakibatkan oleh kelalaian yang disengaja atau perbuatan merugikan yang disengaja oleh Bank.
2. Nasabah menyetujui bahwa Bank maupun pejabat Bank tidak bertanggung jawab atas kehilangan atau kerugian terhadap Nasabah sebagai akibat dari pengungkapan suatu informasi yang telah disetujui oleh Nasabah atau terjadi karena kelalaian Nasabah.
3. Nasabah memahami dan menyetujui untuk bertanggung jawab atas segala risiko yang timbul termasuk mengganti rugi kepada Bank, apabila penggunaan Kartu ATM/Debet Bank oleh Nasabah tidak sesuai dengan Syarat dan Ketentuan ini.

VIII. PEMBUKTIAN TRANSAKSI

Nasabah mengetahui dan menyetujui bahwa catatan Bank merupakan bukti yang sah atas transaksi Nasabah dan mengikat Nasabah.

IX. LAIN-LAIN

1. Apabila diminta oleh Bank, Nasabah wajib memberikan kepada Bank suatu informasi atau dokumen secara wajar sehubungan dengan penggunaan Kartu ATM/Debet Bank oleh Nasabah termasuk bekerja sama dengan Bank dalam suatu penyelidikan atau proses hukum.
2. Bank tidak bertanggung jawab atas ketidaknyamanan, kehilangan atau kerugian terhadap Nasabah atau pihak ketiga yang timbul dari suatu instruksi yang diberikan atau yang diduga diberikan oleh Nasabah sehubungan dengan transaksi dengan menggunakan Kartu ATM/Debet Bank, tanpa memperhitungkan keutuhan/kelengkapan informasi dari instruksi yang diberikan.
3. Bank atas pertimbangannya sendiri berhak menambah atau mengubah Syarat dan Ketentuan ini dengan pemberitahuan kepada Nasabah paling lambat 30 (tiga puluh) Hari Kerja sebelum berlaku efektif. Apabila Nasabah tidak menerima pemberitahuan atas penambahan atau perubahan Syarat dan Ketentuan ini, Nasabah dapat mengembalikan Kartu ATM/Debet Bank atau menghubungi Bank untuk mengakhiri layanan Kartu ATM/Debet Bank. Apabila Nasabah tetap menggunakan Kartu ATM/Debet Bank setelah pemberitahuan tersebut, Nasabah dianggap setuju atas penambahan atau perubahan terhadap Syarat dan Ketentuan ini.
4. Apabila salah satu ketentuan dalam Syarat dan Ketentuan ini menjadi tidak berlaku, tidak sah atau tidak dapat diberlakukan berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia, maka keabsahan, legalitas atau pelaksanaan dari ketentuan yang lain dari Syarat dan Ketentuan ini tidak akan terpengaruh atau terganggu karenanya.
5. Semua pemberitahuan dan komunikasi kepada Nasabah dapat disampaikan melalui media cetak atau elektronik sebagaimana yang dipilih oleh Bank akan dianggap telah diberitahukan kepada Nasabah pada tanggal pemberitahuan tersebut dipublikasikan atau disiarkan.
6. Kelalaian menggunakan atau keterlambatan dalam menggunakan suatu hak atau upaya hukum di pihak Bank berdasarkan Syarat dan Ketentuan ini tidak dapat dianggap sebagai mengesampingkan, dan penggunaan suatu hak atau upaya hukum secara utuh atau sebagian tidak mencegah penggunaan selanjutnya atau penggunaan lain dari padanya atau penggunaan hak atau upaya hukum lain. Hak dan upaya hukum Bank dalam Syarat dan Ketentuan ini bersifat kumulatif dan tidak mengecualikan hak atau upaya hukum lain yang ditetapkan oleh hukum.
7. Syarat dan Ketentuan ini tunduk pada dan ditafsirkan sesuai dengan hukum, perundang-undangan dan peraturan Republik Indonesia. Untuk pelaksanaan Syarat dan Ketentuan ini dan segala akibat hukumnya, para pihak memilih domisili hukum dan tetap di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atau Kantor Pengadilan Negeri lain yang relevan pada Kantor Bank dimana rekening Nasabah dibuka.

X. KERAHASIAAN DAN KEAMANAN DATA/INFORMASI NASABAH

Untuk menjaga kerahasiaan data yang diberikan kepada Bank, Bank melakukan prinsip-prinsip privasi berikut ini :

1. Bank wajib memberikan perlindungan, menjaga kerahasiaan dan keamanan segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai data/informasi Nasabah dan simpanan Nasabah.
2. Bank dapat mengungkapkan data/informasi Nasabah kepada badan pengadilan atau instansi pemerintahan atau regulator, namun Bank hanya akan melakukannya dengan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

XI. PUSAT LAYANAN (*CALL CENTER*)

1. Untuk informasi maupun keluhan mengenai semua produk perbankan Bank termasuk Kartu ATM/Debet Bank, Nasabah dapat menghubungi nomor telepon *Call Center* di (021) 27938883 yang tertera pada brosur, laman (*website*) www.bankcapital.co.id atau media lain yang berlaku pada Bank.
2. Dalam hal Nasabah menyampaikan pengaduan atau keberatan secara tertulis, maka pengaduan atau keberatan tersebut wajib dilengkapi dengan fotokopi identitas dan dokumen pendukung lainnya yang terkait, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Bank (misalnya : buku tabungan, bukti transaksi yang mendukung atau Laporan Rekening). Pengaduan atau keberatan secara tertulis tersebut akan diselesaikan paling lambat 20 (dua puluh) Hari Kerja setelah tanggal penerimaan pengaduan tertulis dan dalam hal terjadi kondisi-kondisi tertentu yang diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka penyelesaian pengaduan dapat diperpanjang selama 20 (dua puluh) Hari Kerja dengan pemberitahuan tertulis kepada Nasabah atau wakilnya yang sah disertai alasan perpanjangan penyelesaian pengaduannya.
3. Dalam hal Nasabah bermaksud untuk menyampaikan pengaduan atau keberatan secara lisan, maka Bank akan menyelesaikannya dalam 2 (dua) Hari Kerja. Namun apabila pengaduan atau keberatan lisan tersebut tidak terselesaikan dalam batas waktu tersebut, maka Bank akan meminta Nasabah yang bersangkutan atau kuasanya yang sah untuk mengajukan pengaduan atau keberatan secara tertulis kepada Bank disertai dokumen pendukungnya. Pengaduan tertulis tersebut akan diselesaikan paling lambat 20 (dua puluh) Hari Kerja setelah tanggal penerimaan pengaduan tertulis tersebut dan dalam hal terjadi kondisi-kondisi tertentu yang diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka penyelesaian pengaduan dapat diperpanjang selama 20 (dua puluh) Hari Kerja dengan pemberitahuan tertulis kepada Nasabah atau wakilnya yang sah disertai alasan perpanjangan penyelesaian pengaduannya
4. Bank berhak melakukan pemeriksaan ulang atau verifikasi dan identifikasi atas keluhan/pengaduan Nasabah sebelum memberikan jawaban/penyelesaian berdasarkan tata cara yang ditentukan dari waktu ke waktu oleh Bank dengan memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku.
5. Nasabah dengan ini menyetujui bahwa keluhan/pengaduan akan diproses sesuai dengan batas waktu yang ditentukan oleh Bank.
6. Nasabah dengan ini mengizinkan Bank untuk merekam atau mencatat pembicaraan Nasabah dengan Bank atas penyampaian keluhan/pengaduan ini.

Syarat dan Ketentuan ini telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan.